

עין משפט
נר מצוה

ה א מיי פיד מהל' ת"ת הלכה י:
ו ב ג מיי פייג מהל' שבת הל' כ סמ"ג לוחן סה טוש"ע א"ח סי' שמח וע"ש:

מוסף תוספות

א. על עקירה ראשונה שהיתה מבעוד יום, דעקירה בשעת איסור הוצאה בעינן. מוס' ה"א"ש.
ב. והיתה אמאי נקט מבעוד יום הכי נמי הוה מצי לאשמועינן דעקירת גופו הוויא עקירה בטוען עצמו משחשיכה ועמד לפשו כי נאכלה ידו מלאה לחון ולהדורה אכל צע"א לא דהא תנן בפרק צמרל דעירובין (ד' נח:) עומד אדם צרה"י ומטלטל צרה"ר ולא הויא כרמלית אלא לענין רשות שהגוף שם שדומה יותר לשתי רשויות: **ב**י קנסוה רבנן לאהדורה. נראה לר"י דגרס מי אסרוה ולא גרס מי קנסוה^א דלקמן בסמוך כי מוקמא דלאו ככרמלית דמיא אמרינן דאסור להחזירה משום קנס ושמא' הא דעבדוה ככרמלית נמי הוי קנסא' וגי"מ דאסור בשוגג^ב מצבוד יוס"^ג:
כאן **ב**מעצה מ"י. וא"ת למעלה מ"י לכתחלה נמי מותר להוציאה דהוי מקום פטור^ד וי"ל דקמ"ל דאפילו הוציאה מתחלה דרך מטה מ"י מותר להחזירה למעלה מ"י ולא קסיתן ליה': **ה**תירו^ה זו דרודתה. ואע"ג דאמרינן צרה"ה בפרק י"ט (ד' נט:) וסם) כל מלאכת עבודה לא הפת שמתנה היא ואינה מלאכה^ו מ"מ דאף כשהוציאה מבעוד יום קנסוה רבנן לפי שלא הוציאה קודם חשיכה וכן בשוגג קנסו אטו מויד אבל אי לאו ככרמלית דמיא לא קנסוהה אלא משחשיכה ומבזוי. מוס' ה"א"ש.
ו. מוס' ה"א"ש אומ' להשוות ידו אף ככרמלית לענין לאסור אף מבעוד יום ובשוגג, דאף כשהוציאה מבעוד יום קנסוה רבנן לפי שלא הוציאה קודם חשיכה וכן בשוגג קנסו אטו מויד אבל אי לאו ככרמלית דמיא לא קנסוהה אלא משחשיכה ומבזוי. מוס' ה"א"ש.
ז. מוס' ה"א"ש אומ' להשוות ידו אף ככרמלית לענין לאסור אף מבעוד יום ובשוגג, דאף כשהוציאה מבעוד יום קנסוה רבנן לפי שלא הוציאה קודם חשיכה וכן בשוגג קנסו אטו מויד אבל אי לאו ככרמלית דמיא לא קנסוהה אלא משחשיכה ומבזוי. מוס' ה"א"ש.
ח. מוס' ה"א"ש אומ' להשוות ידו אף ככרמלית לענין לאסור אף מבעוד יום ובשוגג, דאף כשהוציאה מבעוד יום קנסוה רבנן לפי שלא הוציאה קודם חשיכה וכן בשוגג קנסו אטו מויד אבל אי לאו ככרמלית דמיא לא קנסוהה אלא משחשיכה ומבזוי. מוס' ה"א"ש.
ט. ומאי קפ"ל. טיפוס'.
י. דאפי' תהא ידו ככרמלית מותר להוציאה מכרמלית למקום פטור ומקום פטור לרשות היחיד דאפי' למ"ד בפרק יציצ משתפין (עירובין פו:):
דאפילו בהרשות הרבנא אמרינן ובלבד שלא יחליפו ה"מ בכרמלית גמורה אבל ידו דלא דמיא משה לכרמלית הקלו להחליף. מ"י ה"ק.
יא. אבל הכא אפי' לא יתירו לו להחזירה שמא לא יניח לפול החפץ מידו ולא יבא לידי חובב וטמא. מוס' ה"א"ש.
יב. חשיב ליה. מוס' ה"א"ש.
יג. [וא"כ] מאי הוציא צריך. ריע"א.
יד. כדי שיעשה שינוי, אבל במדרה איסורא דרבנן איכא, ומיירי הכא דלית להו סכין שם א"צ ההם התירו לכבוד שבת בפת אפוייה אבל הכא שרודה אותה עז שלא שותאפה דליכא כבוד שבת איסורא דרבנן איכא ואפילו בסכין. ריע"א.
[ועי' מהר"ס].
טו. פ"י. מוס' ה"א"ש.
טז. הואיל ומצות היום בשופר. מוס' ה"א"ש.
יז. דמעיקרא כשבאו בני הישיבה לחלק בין מבעוד יום לחשיכה. מוס' ה"א"ש.
יח. דקטנו על מה שעשו בערב שבת יותר ממה שעשה בשבת. מוס' ה"א"ש.
יט. נמי ידע שפיר דלחכי לא אמרינן איפכא. מוס' ה"א"ש.
[ועי' שם על מוס'.]
כ. דאי דחי דבז"ע לאו ככרמלית דמיא ליכא לדחויי אלא דמבעוד יום לא קנסוה וכי' דאיפכא ליכא למימר כדפרישית. מוס' ה"א"ש.

ג:

היה מעון אוכלין ומשקין מבעוד יום ב'. כשעמד לפוש משחשכה איירי דכלא עמד לא מיחייב^א אע"ג דעקירת גופו כעקירת חפץ דמי לא בטלה עקירה ראשונה כדאמר לקמן (ד' ה:) המפנה חפציו מזוית לזוית ונמלך עליהן להוציאן פטור שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך^ב ונקט מבעוד יום לאשמעינן דעקירת גופו כעקירת חפץ דמי דאי הוה נקט טוען עצמו משחשכה ועמד לפוש לא היה משמע מידי דאפילו אי עקירה והנחה חייב משום עקירה ראשונה: **מהו** **ה**שתעשה בכרמלית. כגון שהוציא ידו מלאה לחון ולהדורה אכל צע"א לא דהא תנן בפרק צמרל דעירובין (ד' נח:) עומד אדם צרה"י ומטלטל צרה"ר ולא הויא כרמלית אלא לענין רשות שהגוף שם שדומה יותר לשתי רשויות: **ב**י קנסוה רבנן לאהדורה. נראה לר"י דגרס מי אסרוה ולא גרס מי קנסוה^א דלקמן בסמוך כי מוקמא דלאו ככרמלית דמיא אמרינן דאסור להחזירה משום קנס ושמא' הא דעבדוה ככרמלית נמי הוי קנסא' וגי"מ דאסור בשוגג^ב מצבוד יוס"^ג:
כאן **ב**מעצה מ"י. וא"ת למעלה מ"י לכתחלה נמי מותר להוציאה דהוי מקום פטור^ד וי"ל דקמ"ל דאפילו הוציאה מתחלה דרך מטה מ"י מותר להחזירה למעלה מ"י ולא קסיתן ליה': **ה**תירו^ה זו דרודתה. ואע"ג דאמרינן צרה"ה בפרק י"ט (ד' נט:) וסם) כל מלאכת עבודה לא הפת שמתנה היא ואינה מלאכה^ו מ"מ דאף כשהוציאה מבעוד יום קנסוה רבנן לפי שלא הוציאה קודם חשיכה וכן בשוגג קנסו אטו מויד אבל אי לאו ככרמלית דמיא לא קנסוהה אלא משחשיכה ומבזוי. מוס' ה"א"ש.
ז. מוס' ה"א"ש אומ' להשוות ידו אף ככרמלית לענין לאסור אף מבעוד יום ובשוגג, דאף כשהוציאה מבעוד יום קנסוה רבנן לפי שלא הוציאה קודם חשיכה וכן בשוגג קנסו אטו מויד אבל אי לאו ככרמלית דמיא לא קנסוהה אלא משחשיכה ומבזוי. מוס' ה"א"ש.
ח. מוס' ה"א"ש אומ' להשוות ידו אף ככרמלית לענין לאסור אף מבעוד יום ובשוגג, דאף כשהוציאה מבעוד יום קנסוה רבנן לפי שלא הוציאה קודם חשיכה וכן בשוגג קנסו אטו מויד אבל אי לאו ככרמלית דמיא לא קנסוהה אלא משחשיכה ומבזוי. מוס' ה"א"ש.
ט. ומאי קפ"ל. טיפוס'.
י. דאפי' תהא ידו ככרמלית מותר להוציאה מכרמלית למקום פטור ומקום פטור לרשות היחיד דאפי' למ"ד בפרק יציצ משתפין (עירובין פו:):
דאפילו בהרשות הרבנא אמרינן ובלבד שלא יחליפו ה"מ בכרמלית גמורה אבל ידו דלא דמיא משה לכרמלית הקלו להחליף. מ"י ה"ק.
יא. אבל הכא אפי' לא יתירו לו להחזירה שמא לא יניח לפול החפץ מידו ולא יבא לידי חובב וטמא. מוס' ה"א"ש.
יב. חשיב ליה. מוס' ה"א"ש.
יג. [וא"כ] מאי הוציא צריך. ריע"א.
יד. כדי שיעשה שינוי, אבל במדרה איסורא דרבנן איכא, ומיירי הכא דלית להו סכין שם א"צ ההם התירו לכבוד שבת בפת אפוייה אבל הכא שרודה אותה עז שלא שותאפה דליכא כבוד שבת איסורא דרבנן איכא ואפילו בסכין. ריע"א.
[ועי' מהר"ס].
טו. פ"י. מוס' ה"א"ש.
טז. הואיל ומצות היום בשופר. מוס' ה"א"ש.
יז. דמעיקרא כשבאו בני הישיבה לחלק בין מבעוד יום לחשיכה. מוס' ה"א"ש.
יח. דקטנו על מה שעשו בערב שבת יותר ממה שעשה בשבת. מוס' ה"א"ש.
יט. נמי ידע שפיר דלחכי לא אמרינן איפכא. מוס' ה"א"ש.
[ועי' שם על מוס'.]
כ. דאי דחי דבז"ע לאו ככרמלית דמיא ליכא לדחויי אלא דמבעוד יום לא קנסוה וכי' דאיפכא ליכא למימר כדפרישית. מוס' ה"א"ש.

יציאות השבת פרק ראשון שבת

צר פחסי. *צן גדולים: **לא** **ש**שיילה. כלומר שאין לבו למס' זו שמא יתצ"ש: **מצבוד יוס**. דהיינו דומיא דהטעינו חצרו בשבת דהכא והכא ליכא עקירה דאיסור גביה: **ש**אינו **דומה** **ל**ידו. הפשוטה לפנים וגופו לחון ונתן חצרו לתוכה: **אמר איני פשיטא** **ל**י. ממתניתין דידו של אדם הפשוטה לרשות אחרת אינה מורקת אחר גופו לגמרי להיות כרשות שהוא עומד בה בין שהוא רשות היחיד בין שהוא רשות הרבים: **כרה"ר** **לא** **דמיא** **מידו** **דעני**. דקמני מתני' דכי נטל צע"ה מתוכה פטור: **וכרה"י** **לא** **דמיא**. אס פשוטה לרשות הרבים: **מידו** **דצע"ה**. דקמני נטל עני מתוכה פטור: **צעני** **אזני**. השמא דחזינן דלאו חצר גופו שדינן לה לענין איחויזי מדאורייתא אלאמא איפלוג רשותא מי אחמור עלה רצנן למיהוי כרמלית דהיכא דהושיט ידו מלאה לרשות אחרת לא יחזירנה אלאו ותהא כך פשוטה עד שמחשך דכיין דלאו חצר גופו גרידא נעשית לה רשות אחרת מדרצנן דגזור רשות מדצריהס לשבת שאסור להכניס ולהוציא ממנו לרה"י ולרה"ר ושמו כרמלית כדמניא בפרקין (דף ו.) ד' רשויות לשבת. כרמלית לשון יערו וכרמלוג^א שאינו לא הילוך תמיד לרבים ולא תשמיש רה"י: **מי קנסוה**. הואיל והתחיל בה צאיסור: **למטה** **מ**י. רה"ר הוא קנסוה רצנן ושוויה כרמלית דלא ליהדרה: **למעלה** **מ**י. דלחיר מקום פטור הוא כרתנן דהזורק (לקמן ק.) הזורק ד"א כותל למעלה מ"י טפחים זורק צאזיר ופטור דלא הוי רה"ר למעלה מ"י הלכך לא קנסוה דלאו איסורא עביד: **ואינעית אימא אידי ואידי למטה** **מ**י. להווי טפחים ולאו ככרמלית דמיא. למהוי רשות לעצמה: **כאן מצע"**. הושיטה מצע"י מחזירה משתחשך דלאו רשות לעצמה היא אלא חצר גופו גרידא: **כאן משתחשך**. הושיטה משחשיכה קנסוה. ולא שמהא רשות לעצמה דא"כ אף מצבוד יוס מיתסרלא אלא קנסא דעלמא: **מצע"י** **דאי** **שדי** **ליה**. כלומר היכא דהושיטה מצבוד יוס שאס תאסרנה להחזירה ושלחן מידו החפץ כדי להקל טרמו לא אחי לידי חובב חטאת דלא הוי עקירה בשבת אלא הנחה לחודה ואיסורא דרצנן הוא

דאיכא דעשה מקלמה וכדמנן שניהן פטורין אכל אסורין קנסוה רצנן שלא יחזירנה אכל היכא דהושיטה משחשכה דאי שדי ליה מידו על ידי קנס שתאסרנו להחזירה נמצא מתחייב חטאת אס שוגג הוא דעביד ליה עקירה והנחה לא קנסוה רצנן דמוטב שלא נקנסנו משגגרוס לצא לידי חילול שבת דאורייתא. ומדלא חישת להכי תפשוט צעיא דרצ ציצי דלא נמנעו חכמים מלהעמיד דצריהם מפני חשש שמא לא יעמוד האדם בהם ויעשה איסור חמור: **הדציק** **פת** **בצנור**. בשבת בשוגג ומוכר שהוא שבת קודם שתאפה וקיימא לן (לקמן דף קי:) דרדית הפת שבות היא שהיא חכמה ואינה מלאכה: **הסירו** **לו**. את האיסור מדצריהם וירדנה קודם שתאפה ויתחייב משום אופה שהוא אצ מלאכה^א או לא המירו לרדותה ולהוציאה מן התנור: **שוגג לא קנסוה רצנן** כו'. ודרצ ציצי לא תפשוט מהכא לא לאיסור ולא להיתר דהאי דלא קנסוה בשוגג לאו משום חששא דדילמא שדי להו מידיה הוא אלא משום דלא עבד איסורא בצמוד וחזרת ידו אינה אפילו שבות אי לא משום קנסא והכא לא קניס אכל דריית הפת שבות הוא וגגורה צמנין ומשום קודם שיצא לידי חיוב חטאת לא בטלו גזירתם ולאיסור נמי לא תפשוט מדקנסו בצמוד דהתם לא

ליכא דעשה מקלמה וכדמנן שניהן פטורין אכל אסורין קנסוה רצנן

שלא יחזירנה אכל היכא דהושיטה משחשכה דאי שדי ליה מידו על ידי קנס שתאסרנו להחזירה נמצא מתחייב חטאת אס שוגג הוא דעביד ליה עקירה והנחה לא קנסוה רצנן דמוטב שלא נקנסנו משגגרוס לצא לידי חילול שבת דאורייתא. ומדלא חישת להכי תפשוט צעיא דרצ ציצי דלא נמנעו חכמים מלהעמיד דצריהם מפני חשש שמא לא יעמוד האדם בהם ויעשה איסור חמור: **הדציק** **פת** **בצנור**. בשבת בשוגג ומוכר שהוא שבת קודם שתאפה וקיימא לן (לקמן דף קי:) דרדית הפת שבות היא שהיא חכמה ואינה מלאכה: **הסירו** **לו**. את האיסור מדצריהם וירדנה קודם שתאפה ויתחייב משום אופה שהוא אצ מלאכה^א או לא המירו לרדותה ולהוציאה מן התנור: **שוגג לא קנסוה רצנן** כו'. ודרצ ציצי לא תפשוט מהכא לא לאיסור ולא להיתר דהאי דלא קנסוה בשוגג לאו משום חששא דדילמא שדי להו מידיה הוא אלא משום דלא עבד איסורא בצמוד וחזרת ידו אינה אפילו שבות אי לא משום קנסא והכא לא קניס אכל דריית הפת שבות הוא וגגורה צמנין ומשום קודם שיצא לידי חיוב חטאת לא בטלו גזירתם ולאיסור נמי לא תפשוט מדקנסו בצמוד דהתם לא

ליכא דעשה מקלמה וכדמנן שניהן פטורין אכל היכא דהושיטה משחשכה דאי שדי ליה מידו על ידי קנס שתאסרנו להחזירה נמצא מתחייב חטאת אס שוגג הוא דעביד ליה עקירה והנחה לא קנסוה רצנן דמוטב שלא נקנסנו משגגרוס לצא לידי חילול שבת דאורייתא. ומדלא חישת להכי תפשוט צעיא דרצ ציצי דלא נמנעו חכמים מלהעמיד דצריהם מפני חשש שמא לא יעמוד האדם בהם ויעשה איסור חמור: **הדציק** **פת** **בצנור**. בשבת בשוגג ומוכר שהוא שבת קודם שתאפה וקיימא לן (לקמן דף קי:) דרדית הפת שבות היא שהיא חכמה ואינה מלאכה: **הסירו** **לו**. את האיסור מדצריהם וירדנה קודם שתאפה ויתחייב משום אופה שהוא אצ מלאכה^א או לא המירו לרדותה ולהוציאה מן התנור: **שוגג לא קנסוה רצנן** כו'. ודרצ ציצי לא תפשוט מהכא לא לאיסור ולא להיתר דהאי דלא קנסוה בשוגג לאו משום חששא דדילמא שדי להו מידיה הוא אלא משום דלא עבד איסורא בצמוד וחזרת ידו אינה אפילו שבות אי לא משום קנסא והכא לא קניס אכל דריית הפת שבות הוא וגגורה צמנין ומשום קודם שיצא לידי חיוב חטאת לא בטלו גזירתם ולאיסור נמי לא תפשוט מדקנסו בצמוד דהתם לא

מסורת הש"ס

א) [בכרת: יג. וש"ק],
ב) [עירובין סח: גיטין גג:],
ג) [נעשים ק,] (ד) [נקמן עג:],
ד) "ל לא מבעוד יום. רש"י ור"מ גורם ומבע"י, (ו) [וע"ע מוס', ר"ה כ"ט: (ז) ד"ה רדית הפת ועי' פירך ערך רד' ד',]
(ז) כח"ג כחוב שדיתור זה עס דלעיל הוא דיתור אחר,

גליון הש"ס

גנ"ב בר פחתי: עיין לקמן דף טז ע"א: שם משחשיכה דאי שדי ל"י ובז', עיין עירובין ד"כ ע"א מוס' ד"ה לא יעמוד: שם תפשו' דרב ביבי ובז', עי' ב"ק ד"כ ע"א מוס' ד"ה תפשוט: שם דא ל"ח תפשו' ובז', ומס' דף סו ע"ג: שם וחבא בקנפו שוגג ובז'. עירובין ד"ס"ח ע"ג ד"ק ע"א וגיטין דף נ"ג ע"א: רש"י ד"ה בר פחתי כן גדולים: משלון הכחוב ואטו מויד: ואע"ג דמניח ומנולין משכנה הסחמות והקנסיס (בכורים פ"ג מ"א):

מוסף רש"י

בר פחתי: נט על תמניח חסם (נזיר נט.). קנסו שוגג אטו מויד. ואע"ג דמניח גופיה קנסא הוא (גיטין גג.)

תוס' ישנים

א) וא"ת היכי תפשוט הא דרצ ציצי וודלא אחי לידי חובב חטאת דא"י וילדהא נמי י"ב וודלא דא"ל ונתפוסטש דכול הוסיף צ"ל להשוות דרצ ציצי אף עבד דלאמי וודלא לידי חובב חטאת מ"מ איכא חדא טעמא דאיכא איסור בדריה והכא נמי אע"ג דלא אחי וודלא לידי חובב חטאת ליכא איסור במרה:

רבינו הגנאל

אמר אבי ידו של אדם אינה חשובה כרה"י מידו דעני הנתונה בחורין, שאילו היתה כרשות היחיד לא היתה כרה"י הגוסטלו מתוכה חייב. [ברה"ד] לא דמיא מידו דבעה"ב, ועוד אילו היתה כרה"ר לא נתחייב העני הגוסטלו מתוכה והוא בבית חייב. ובין דאמר אבי ידו של אדם אינה לא כרה"ר ולא כרה"י, הוצרך לשאול מהו שתיחשב ידו ככרמלית, ואם הוציאה בשבת בחפץ מותר לו להחזירה כיוון שלא הניח החפץ אי לא. תני חדא מותר להחזירה, ותניא איך אסור. וסקלינן וטרינן ואסקינן הא דתני מותר להחזירה באותה חצר,

א) בש"ס הגי' לסיק כהניי לא דמיא מידו דבעה"י וגי' רכניו תמזו ואולי ט"ס נפל בדבריו וז"ע.